LICITACON ANÁLISE TÉCNICA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS

PARECER TÉCNICO

nº 42E3/2026

Conformidade do edital com a Lei 14.133/2021

OBJETO

Aquisição de 2 aparelhos de ultrassonografia diagnóstico com Doppler colorido e 6 mesas ginecológicas elétricas, para a Secretaria de Saúde (valor estimado R$ 777.978,34).

INTERESSADO	Prefeitura Municipal de Maricá – Secretaria de Saúde
PROCESSO	Pregão Eletrônico nº 55/2025 – Processo 11566/2025 (PNCP 29131075000193-1-000428/2026)
MODALIDADE	Pregão Eletrônico (menor preço por item, modo de disputa aberto, sem registro de preços)
BASE LEGAL	Lei 14.133/2021
DATA	29 de outubro de 2026

SITUAÇÃO GERAL **Há falhas graves que recomendam correção.**

PARECER OPINATIVO As recomendações não vinculam o destinatário; a decisão final é sempre de quem recebe este parecer.

Maricá – RJ
2026

SUMÁRIO

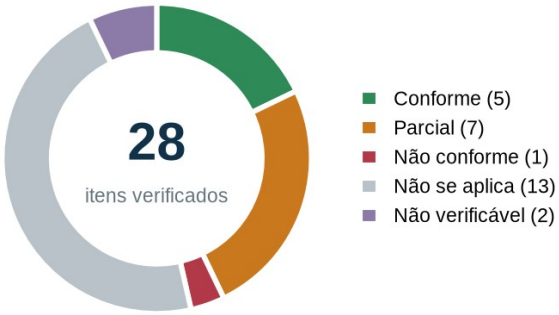
1 PAINEL EXECUTIVO....3
2 RELATÓRIO....5
3 FUNDAMENTAÇÃO....6
3.1 Prazo mínimo para apresentação de propostas....7
3.2 Qualificação técnica proporcional....8
3.3 Tratamento diferenciado a ME e EPP....9
3.4 Minuta de contrato como anexo e cláusulas necessárias....10
3.5 Coerência interna do edital e dos anexos....12
3.6 Exigência de via física original ou autenticada, e de firma reconhecida (trilha t-autenticacao)....13
3.7 Orçamento estimado sem pesquisa de preços documentada e com data defasada....14
3.8 Especificações do ultrassom e da mesa ginecológica muito detalhadas, sem tolerância nem justificativa técnica....15
3.9 Vedação ampla a licitantes com ex-servidores municipais e ex-ocupantes de cargos de 1º e 2º escalões....16
3.10 Índice de reajuste com data-base no orçamento....17
3.11 Qualificação econômico-financeira....18
3.12 Impugnação e esclarecimentos....19
3.13 Exigência de certidão de IPTU apenas para licitantes com sede ou filial em Maricá....20
3.14 Prazo de garantia das mesas ginecológicas indefinido....21
3.15 Registro ANVISA e autorização de funcionamento do licitante sem previsão expressa na habilitação....22
3.16 Quantitativos sem memória de cálculo numérica....23
4 ANÁLISE DE PREÇOS....24
5 RECOMENDAÇÕES DE MELHORIA....25
6 CONCLUSÃO....25
REFERÊNCIAS....29
APÊNDICE A – LISTA DE VERIFICAÇÃO....30
APÊNDICE B – METODOLOGIA E LIMITES....31

1 PAINEL EXECUTIVO

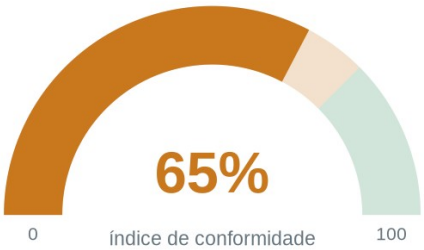
Visão geral do resultado. O detalhamento, com o texto legal e os precedentes, está na seção 3.

1	8	7	3
GRAVIDADE ALTA	GRAVIDADE MÉDIA	GRAVIDADE BAIXA	MELHORIAS

Resultado da verificação



Conformidade dos itens aplicáveis



Índice de conformidade: itens conformes mais metade dos parcialmente conformes, divididos pelos itens aplicáveis e verificáveis. Indicador de leitura rápida; não substitui o exame de cada apontamento.

PRINCIPAIS ACHADOS

ITEM	ACHADO	GRAVIDADE	DISPOSITIVO
3.1	Prazo mínimo para apresentação de propostas	● Alta Não conforme	art. 55 e outros
3.2	Qualificação técnica proporcional	● Média Parcialmente conforme	art. 67, § 1º e outros
3.3	Tratamento diferenciado a ME e EPP	● Média Parcialmente conforme	art. 4 e outros
3.4	Minuta de contrato como anexo e cláusulas necessárias	● Média Parcialmente conforme	art. 18, inciso VI e outros
3.5	Coerência interna do edital e dos anexos	● Média Parcialmente conforme	art. 25 e outros
3.6	Exigência de via física original ou autenticada, e de firma reconhecida (trilha t-autenticacao)	● Média Apontamento adicional	art. 12, inciso IV e outros
3.7	Orçamento estimado sem pesquisa de preços documentada e com data defasada	● Média Apontamento adicional	art. 23 e outros
3.8	Especificações do ultrassom e da mesa ginecológica muito detalhadas, sem tolerância nem justificativa técnica	● Média Apontamento adicional	art. 9, inciso I
3.9	Vedação ampla a licitantes com ex-servidores municipais e ex-ocupantes de cargos de 1º e 2º escalões	● Média Apontamento adicional	art. 9, inciso I e outros
3.10	Índice de reajuste com data-base no orçamento	● Baixa Parcialmente conforme	art. 25, § 7º e outros

3.11	Qualificação econômico-financeira	● **Baixa** Parcialmente conforme	art. 69 e outros
3.12	Impugnação e esclarecimentos	● **Baixa** Parcialmente conforme	art. 164 e outros
3.13	Exigência de certidão de IPTU apenas para licitantes com sede ou filial em Maricá	● **Baixa** Apontamento adicional	art. 68 e outros
3.14	Prazo de garantia das mesas ginecológicas indefinido	● **Baixa** Apontamento adicional	art. 25
3.15	Registro ANVISA e autorização de funcionamento do licitante sem previsão expressa na habilitação	● **Baixa** Apontamento adicional	—
3.16	Quantitativos sem memória de cálculo numérica	● **Baixa** Apontamento adicional	art. 18, § 1º, inciso IV

PARECER TÉCNICO	nº 42E3/2026
INTERESSADO	Prefeitura Municipal de Maricá – Secretaria de Saúde
ASSUNTO	Análise de conformidade — Aquisição de 2 aparelhos de ultrassonografia diagnóstico com Doppler colorido e 6 mesas ginecológicas elétricas, para a Secretaria de Saúde (valor estimado R$ 777.978,34).
REFERÊNCIA	Pregão Eletrônico nº 55/2025 – Processo 11566/2025 (PNCP 29131075000193-1-000428/2026)

EMENTA: PREGÃO ELETRÔNICO. AQUISIÇÃO DE BENS. EQUIPAMENTOS MÉDICOS. ULTRASSONOGRAFIA. MESA GINECOLÓGICA. PRAZO MÍNIMO DE PROPOSTAS. ART. 55. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA. ME/EPP. COTA RESERVADA. COERÊNCIA DO EDITAL. MINUTA DE CONTRATO. PESQUISA DE PREÇOS Edital de pregão eletrônico para aquisição de equipamentos de saúde, sem dedicação exclusiva de mão de obra e sem registro de preços. O principal vício é o prazo de apresentação de propostas, contado em 7 dias úteis, abaixo dos 8 dias úteis exigidos para aquisição de bens por menor preço. Há ainda falhas de coerência entre edital, TR e minuta, motivação frágil para afastar a cota de ME/EPP, qualificação técnica pouco objetiva, minuta com campos em branco e resíduos de modelo, e ausência de pesquisa de preços e de ETP nos documentos enviados.

NATUREZA OPINATIVA DESTE PARECER

Este parecer técnico tem natureza exclusivamente opinativa. Ele expõe a análise de conformidade dos documentos examinados, aponta todos os aspectos identificados — dos críticos aos de baixa vulnerabilidade — e recomenda providências, mas não vincula quem o recebe.

A decisão de adotar, total ou parcialmente, as recomendações, ou de manter o documento como está, é de competência e responsabilidade exclusivas do destinatário (o agente público, a autoridade competente ou o contratante), que deve ponderá-las com os demais elementos do processo.

Fundamento: o Supremo Tribunal Federal distingue o parecer facultativo, o obrigatório e o vinculante; no parecer facultativo e no obrigatório não vinculante, a autoridade não fica adstrita à opinião emitida e responde pela decisão que tomar (STF, MS 24.631/DF, Plenário, rel. Min. Joaquim Barbosa, j. 9 ago. 2007). A distinção entre parecer vinculante e não vinculante também consta da Lei nº 9.784/1999 (art. 42, §§ 1º e 2º). A Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro estabelece que o agente público responde pessoalmente por suas decisões ou opiniões técnicas em caso de dolo ou erro grosseiro (art. 28).

Este parecer, contratado livremente e sem previsão legal que o torne obrigatório ou vinculante, não substitui o parecer jurídico de controle prévio de legalidade (art. 53 da Lei nº 14.133/2021) nem a manifestação dos órgãos de assessoramento e controle.

2 RELATÓRIO

Trata-se de análise técnica de conformidade solicitada em relação ao processo Pregão Eletrônico nº 55/2025 – Processo 11566/2025 (PNCP

29131075000193-1-000428/2026), do Prefeitura Municipal de Maricá – Secretaria de Saúde, cujo objeto é: Aquisição de 2 aparelhos de ultrassonografia diagnóstico com Doppler colorido e 6 mesas ginecológicas elétricas, para a Secretaria de Saúde (valor estimado R$ 777.978,34).

Foram examinados os seguintes documentos: Edital e minutas (ata e contrato) (https://pncp.gov.br/app/editais/29131075000193/2026/428, 113 páginas). O exame teve por parâmetro a Lei 14.133/2021, aplicando-se o roteiro de verificação Licitacon (versão 2026-10-29b), com 36 itens pertinentes ao caso.

O edital traz a estrutura exigida pelo art. 25 da Lei 14.133/2021, com regras de julgamento, habilitação, recursos, sanções, pagamento e reajuste por IPCA com data-base no orçamento. Também traz a declaração do art. 63, § 1º, e a minuta de contrato como anexo. Os itens do roteiro próprios de dedicação exclusiva de mão de obra e de registro de preços não se aplicam, porque se trata de compra de bens com entrega única. A aritmética do Anexo I está correta. Pelos fatos do sistema, o prazo entre a divulgação (29/09/2026) e o fim do recebimento de propostas (09/10/2026) é de 7 dias úteis, inferior aos 8 exigidos (art. 55, I, "a"). Há também contradições internas (prazos de atendimento, encargos moratórios, subcontratação, dotação, cronograma físico-financeiro), minuta com campos em branco e cláusula de garantia incompatível com o item 16.1, justificativa insuficiente para afastar a cota de ME/EPP, e atestados técnicos com critérios pouco objetivos. O orçamento (19/02/2026) não traz memória de pesquisa de preços, e a análise automática não permitiu concluir sobre sobrepreço. A análise ocorre em 29/10/2026, após a data prevista de abertura (09/10/2026), e as providências dependem do estágio atual do certame.

É o relatório. Passa-se à fundamentação.

3 FUNDAMENTAÇÃO

Cada apontamento indica a constatação no documento, o dispositivo legal aplicável (transcrito do texto oficial vigente), a análise do caso, o risco de manutenção, a providência recomendada e os precedentes localizados na Biblioteca Licitacon.

3.1 Prazo mínimo para apresentação de propostas

GRAVIDADE ALTA · Não conforme · Edital e minutas (ata e contrato), Edital, item 3.1 – [página 4]

Constatação. Pelos fatos do sistema, a divulgação ocorreu em 29/09/2026 e o fim do recebimento de propostas em 09/10/2026. O dia do começo é 30/09/2026 (excluído), e o encerramento cai no 7º dia útil (01, 02, 05, 06, 07, 08 e 09/10). Para aquisição de bens por menor preço, o art. 55, I, "a", exige no mínimo 8 dias úteis. O edital declara os bens como comuns e o critério é menor preço por item. Feriados municipais não foram considerados; se houver algum no intervalo, o prazo é ainda menor.

O documento dispõe: “No dia 09 de outubro de 2026, às 10:00 h, o Pregoeiro iniciará a sessão pública do” (Edital, item 3.1 – [página 4]).

Dispositivo aplicável. A matéria é disciplinada pelo art. 55, pelo art. 183 e pelo art. 183, § 1º, inciso I, da Lei 14.133/2021, que assim dispõem:

> Os prazos mínimos para apresentação de propostas e lances, contados a partir da data de divulgação do edital de licitação, são de: […] (BRASIL, 2021, art. 55)

> Os prazos previstos nesta Lei serão contados com exclusão do dia do começo e inclusão do dia do vencimento e observarão as seguintes disposições: […] (BRASIL, 2021, art. 183)

> Salvo disposição em contrário, considera-se dia do começo do prazo: […] o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação na internet; (BRASIL, 2021, art. 183, § 1º, inciso I)

Análise. O art. 55 fixa os prazos mínimos contados da divulgação, e o art. 183, § 1º, I, define que o dia do começo é o primeiro dia útil seguinte à disponibilização na internet. O prazo menor que o mínimo reduz o tempo de preparação de propostas, sobretudo para equipamentos de alto valor, e é vício que pode levar à republicação ou à anulação.

Risco de manutenção. Impugnação ou representação por prazo insuficiente, com possível anulação da licitação e do contrato dela decorrente.

Providência recomendada. Verificar o estágio atual (a data prevista de abertura já passou). Se não houve homologação nem contratação, republicar o edital com prazo mínimo de 8 dias úteis contados da nova divulgação ou, se for o caso, anular o certame. Se houver prosseguimento, a autoridade deve motivar a convalidação, demonstrando competição efetiva e ausência de prejuízo, conforme o

entendimento do TCU no Acórdão 2921/2026-Plenário. Nos próximos editais, conferir o prazo em dias úteis com a regra do art. 183.

REDAÇÃO SUGERIDA A sessão pública será aberta em [data], observado o prazo mínimo de 8 (oito) dias úteis contados do primeiro dia útil seguinte à divulgação do edital no PNCP (arts. 55, I, "a", e 183, § 1º, I, da Lei 14.133/2021).

Precedentes. Na Biblioteca Licitacon foram localizados os seguintes entendimentos:

> Denúncia sobre pregão eletrônico para coletes balísticos (eleições 2026; estimado R$ 3,2 milhões). O prazo mínimo para apresentação de propostas é contado a partir do primeiro dia útil seguinte à divulgação do edital no PNCP (art. 183, caput e § 1º, I, da Lei 14.133/2021). O recebimento foi encerrado antes do fim desse prazo, mas houve competição efetiva e não se demonstrou prejuízo: parcialmente procedente, com ciência e arquivamento. Ata 41/2026; conferido na base oficial do TCU. (TCU, Acórdão 2921/2026-Plenário – TC 021.316/2026-0) [fonte oficial]

3.2 Qualificação técnica proporcional

GRAVIDADE MÉDIA · Parcialmente conforme · Edital e minutas (ata e contrato), Edital, item E.1 – [página 29]; TR, item 9.27 – [página 69]

Constatação. O quantitativo mínimo de 30% está dentro do limite de 50% do art. 67, § 2º, e os dois itens são parcelas relevantes (item 1 ≈ 86,9% e item 2 ≈ 13,1% do total). Há, porém, falhas de objetividade. O texto do edital traz resíduo do TR ("9.27." e "deste Termo de Referência"). Exige atestados com "características, quantidades, qualidade e prazos compatíveis" sem delimitar, de forma verificável, o que é compatível, e sem dizer se os 30% incidem por item. A expressão "prazos compatíveis" pode ser lida como limitação de tempo, vedada pelo § 2º. O item E.3 exige ainda compatibilidade com a atividade econômica da empresa. Não há, nos documentos enviados, a motivação circunstanciada das parcelas de maior relevância (art. 18, IX).

O documento dispõe: “no quantitativo mínimo de 30% (trinta por cento), equipamentos com” (Edital, item E.1 – [página 29]; TR, item 9.27 – [página 69]).

Dispositivo aplicável. A matéria é disciplinada pelo art. 67, § 1º e pelo art. 67, § 2º, da Lei 14.133/2021, que assim dispõem:

> A exigência de atestados será restrita às parcelas de maior relevância ou valor significativo do objeto da licitação, assim consideradas as que tenham valor individual igual ou superior a 4% (quatro por cento) do valor total estimado da contratação. (BRASIL, 2021, art. 67, § 1º)

> Observado o disposto no caput e no § 1º deste artigo, será admitida a exigência de atestados com quantidades mínimas de até 50% (cinquenta por cento) das parcelas de que trata o referido parágrafo, vedadas limitações de tempo e de locais específicos relativas aos atestados. (BRASIL, 2021, art. 67, § 2º)

Análise. O art. 67, §§ 1º e 2º, restringe os atestados às parcelas relevantes, com quantitativos de até 50% e sem limitações de tempo e de locais. A falta de critérios objetivos facilita avaliações discricionárias e pode restringir a competição.

Risco de manutenção. Inabilitação subjetiva, impugnações e apontamento de restrição à competitividade.

Providência recomendada. Definir objetivamente as características mínimas do equipamento comparável (por exemplo, ultrassom com Doppler colorido e transdutores equivalentes), o quantitativo por item (arredondado) e a forma de soma. Retirar a referência a "prazos" e a "atividade econômica", e corrigir a remissão a "Termo de Referência" no texto do edital. Registrar no ETP a motivação das parcelas de maior relevância.

REDAÇÃO SUGERIDA Atestado(s) que comprove(m) o fornecimento anterior de, no mínimo, [X] unidade(s) de equipamento de ultrassonografia com Doppler colorido [e mesa ginecológica elétrica], equivalente(s) às características essenciais do item, correspondente(s) a até 50% do quantitativo licitado, admitida a soma de atestados, sem limitação de tempo ou local.

Precedentes. Na Biblioteca Licitacon foram localizados os seguintes entendimentos:

> É irregular a exigência, para fins de qualificação técnico-operacional, de comprovação de aptidão para execução de serviços similares ou de complexidade equivalente à do objeto licitado (art. 67, inciso II, da Lei 14.133/2021) sem delimitação, de modo claro e verificável, das características mínimas e suficientes para o atendimento da exigência, por facultar avaliações discricionárias incompatíveis com os princípios da motivação e do julgamento objetivo (art. 5º da mencionada lei). (TCU, Acórdão 1742/2026-Plenário) [fonte oficial]

3.3 Tratamento diferenciado a ME e EPP

GRAVIDADE MÉDIA · Parcialmente conforme · Edital e minutas (ata e contrato), TR, item 9.4 – [página 66]

Constatação. O edital aplica o tratamento favorecido (empate ficto de 5%, regularidade fiscal tardia, declaração de enquadramento). Pelos valores, a exclusividade do art. 48, I, da LC 123 não se aplica (item 2 totaliza R$ 101.978,34, acima de R$ 80.000). O TR, porém, afasta a cota reservada "tendo em vista o valor

dos itens", sem apontar uma das hipóteses do art. 49 da LC 123. O item 2 tem 6 unidades, e a divisibilidade não foi analisada.

O documento dispõe: “Não será concedida cota para microempresa, em consonância com o art. 49 da Lei” (TR, item 9.4 – [página 66]).

Dispositivo aplicável. A matéria é disciplinada pelo art. 4 e pelo art. 4, § 1º, da Lei 14.133/2021, que assim dispõem:

> Aplicam-se às licitações e contratos disciplinados por esta Lei as disposições constantes dos arts. 42 a 49 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006. (BRASIL, 2021, art. 4)
>
> As disposições a que se refere o caput deste artigo não são aplicadas: […] (BRASIL, 2021, art. 4, § 1º)

Análise. O art. 4º da Lei 14.133/2021 manda aplicar os arts. 42 a 49 da LC 123. A cota de até 25% para bens divisíveis só pode ser afastada em uma das hipóteses do art. 49 da LC 123, motivadas no processo. O valor do item, isoladamente, não é uma dessas hipóteses, e o valor estimado (R$ 777 mil) não ultrapassa o limite do art. 4º, § 1º, I.

Risco de manutenção. Impugnação por omissão do tratamento favorecido e apontamento do controle.

Providência recomendada. Justificar a não aplicação da cota em uma das hipóteses do art. 49 da LC 123 (por exemplo, indivisibilidade do objeto ou ausência de três fornecedores competitivos enquadrados), ou prever a cota reservada para o item 2 (ou para o quantitativo divisível).

REDAÇÃO SUGERIDA A cota reservada de até 25% do quantitativo do item 2 será destinada à participação exclusiva de ME/EPP, nos termos do art. 48, III, da LC 123/2006. [ou] Não será aplicada cota reservada em razão de [hipótese do art. 49 da LC 123, com a justificativa].

Precedentes. Não foram localizadas decisões sobre o tema na Biblioteca Licitacon até esta data, o que não significa inexistência de jurisprudência.

3.4 Minuta de contrato como anexo e cláusulas necessárias

GRAVIDADE MÉDIA · Parcialmente conforme · Edital e minutas (ata e contrato), Minuta de contrato, Cláusula Nona – [página 97]; Cláusula Décima – [página 101]

Constatação. A minuta integra o edital como Anexo XIII (item 17.2) e traz cláusulas de objeto, valor, pagamento, reajuste, fiscalização, obrigações,

recebimento, sanções, extinção e publicação. Está, porém, inacabada: objeto, itens, preço, prazo de vigência, prazo de garantia convencional e dotação em branco, com remissões do tipo "Anexo ____". A cláusula de garantia, com instruções de modelo e 2% do valor, permanece embora o edital dispense garantia (item 16.1). A cláusula de vigência não reflete os 12 meses do edital e do TR. A forma de fornecimento, os prazos de entrega e instalação e a garantia de 24 meses do ultrassom não são transpostos para a minuta.

O documento dispõe: “CLÁUSULA NONA – GARANTIA (INSERIR APENAS SE FOR O CASO DE” (Minuta de contrato, Cláusula Nona – [página 97]; Cláusula Décima – [página 101]).

Dispositivo aplicável. A matéria é disciplinada pelo art. 18, inciso VI e pelo art. 92, da Lei 14.133/2021, que assim dispõem:

> A fase preparatória do processo licitatório é caracterizada pelo planejamento e deve compatibilizar-se com o plano de contratações anual de que trata o inciso VII do caput do art. 12 desta Lei, sempre que elaborado, e com as leis orçamentárias, bem como abordar todas as considerações técnicas, mercadológicas e de gestão que podem interferir na contratação, compreendidos: […] a elaboração de minuta de contrato, quando necessária, que constará obrigatoriamente como anexo do edital de licitação; (BRASIL, 2021, art. 18, inciso VI)
>
> São necessárias em todo contrato cláusulas que estabeleçam: […] (BRASIL, 2021, art. 92)

Análise. O art. 18, VI, exige que a minuta, anexa ao edital, esteja pronta para a contratação, e o art. 92 impõe cláusulas necessárias (objeto, prazos, preço e reajuste, garantias, responsabilidades). Instruções de modelo e campos em branco geram insegurança sobre o que será contratado.

Risco de manutenção. Lacunas e contradições na execução e na aplicação de sanções, e impugnações ao edital.

Providência recomendada. Adaptar a minuta ao caso: preencher objeto, itens, prazos de entrega e instalação, vigência de 12 meses, garantia convencional (24 meses para o ultrassom) e índice de reajuste. Excluir a cláusula de garantia contratual (ou justificá-la), as instruções de modelo e as hipóteses não aplicáveis, e renumerar as cláusulas. Corrigir a numeração ("Parágrafo Terceiro" após "Parágrafo Único" e "Viségima").

Precedentes. Não foram localizadas decisões sobre o tema na Biblioteca Licitacon até esta data, o que não significa inexistência de jurisprudência.

3.5 Coerência interna do edital e dos anexos

GRAVIDADE MÉDIA · Parcialmente conforme · Edital e minutas (ata e contrato), Edital, item 17.9, "a" – [página 33]; item 18.4 – [página 34]; TR, itens 5.15 e 8.18 – [páginas 57 e 64]

Constatação. Contradições e inconsistências: (i) o item 17.9 do edital exige atendimento de solicitações em 24 horas e substituição em 2 dias, enquanto o TR prevê entrega em 30 dias úteis e substituição em 5 dias (itens 2.4, 5.21 e 8.2), cláusula típica de bens de consumo e inexequível para equipamentos; (ii) encargos moratórios: Selic limitada a 12% a.a. (item 18.4) versus IPCA (TR, item 8.18); (iii) o TR não admite subcontratação (item 5.15), mas a minuta a admite com anuência (Cláusula Décima Nona); (iv) o Anexo D traz cronograma de 12 meses, embora a entrega seja única em 30 dias; (v) a dotação do edital (fontes 500, 632, 635 e 704) difere da do TR (fonte 632); (vi) a remissão dos itens 13.1 (a 12.14, que trata de original físico) e 12.12.1 (a 13.2) está errada, e os itens 12.10 e 12.11.2 duplicam o rito de habilitação com regras diferentes sobre onde registrar e quando enviar documentos; (vii) o item 12.12 refere o limite global do item 5.2, embora o julgamento seja por item; (viii) o item 22.6 declara 116 folhas, e o arquivo tem 114 páginas (folhas 834 a 946); (ix) o título cita "PNCP 451/2026", e o número de controle é 000428/2026. O item 22.4 diz que o edital prevalece, o que não elimina a incerteza dos licitantes.

O documento dispõe: “atender às solicitações requeridas, em até 24 (vinte e quatro) horas contadas a partir de seu” (Edital, item 17.9, "a" – [página 33]; item 18.4 – [página 34]; TR, itens 5.15 e 8.18 – [páginas 57 e 64]).

Dispositivo aplicável. A matéria é disciplinada pelo art. 25 e pelo art. 18, inciso IX, da Lei 14.133/2021, que assim dispõem:

> O edital deverá conter o objeto da licitação e as regras relativas à convocação, ao julgamento, à habilitação, aos recursos e às penalidades da licitação, à fiscalização e à gestão do contrato, à entrega do objeto e às condições de pagamento. (BRASIL, 2021, art. 25)
>
> A fase preparatória do processo licitatório é caracterizada pelo planejamento e deve compatibilizar-se com o plano de contratações anual de que trata o inciso VII do caput do art. 12 desta Lei, sempre que elaborado, e com as leis orçamentárias, bem como abordar todas as considerações técnicas, mercadológicas e de gestão que podem interferir

> na contratação, compreendidos: […] a motivação circunstanciada das condições do edital, tais como justificativa de exigências de qualificação técnica, mediante indicação das parcelas de maior relevância técnica ou valor significativo do objeto, e de qualificação econômico-financeira, justificativa dos critérios de pontuação e julgamento das propostas técnicas, nas licitações com julgamento por melhor técnica ou técnica e preço, e justificativa das regras pertinentes à participação de empresas em consórcio; (BRASIL, 2021, art. 18, inciso IX)

Análise. O art. 25 exige que o edital traga com clareza as regras de julgamento, entrega, pagamento e penalidades, e o art. 18, IX, pede motivação circunstanciada das condições. Regras conflitantes dificultam a formulação das propostas e fundamentam impugnações e recursos.

Risco de manutenção. Impugnações, recursos e divergências de interpretação na execução do contrato.

Providência recomendada. Unificar edital, TR e minuta: prazos de entrega e substituição, índice de atualização por atraso, subcontratação, dotação, cronograma (ou excluí-lo), remissões internas e número de folhas. Consolidar o rito de habilitação em um único item.

Precedentes. Não foram localizadas decisões sobre o tema na Biblioteca Licitacon até esta data, o que não significa inexistência de jurisprudência.

3.6 Exigência de via física original ou autenticada, e de firma reconhecida (trilha t-autenticacao)

GRAVIDADE MÉDIA · Apontamento adicional · Edital e minutas (ata e contrato), Edital, item 12.14 – [página 21]; item 17.3 – [página 32]; minuta, Cláusula Nona – [página 98]

Constatação. O item 12.14 exige que o vencedor entregue a via física, original ou autenticada, dos documentos de habilitação enviados em cópia simples, em 2 dias úteis. O item 17.3 exige procuração com firma reconhecida para o mandatário assinar o contrato. A minuta contém exigência de cópia autenticada de apólices e do título de capitalização, em cláusulas de garantia que não se aplicam.

O documento dispõe: “a via física original ou autenticada, no prazo de 2 (dois) dias úteis.” (Edital, item 12.14 – [página 21]; item 17.3 – [página 32]; minuta, Cláusula Nona – [página 98]).

Dispositivo aplicável. A matéria é disciplinada pelo art. 12, inciso IV e pelo art. 12, inciso V, da Lei 14.133/2021, que assim dispõem:

> No processo licitatório, observar-se-á o seguinte: […] a prova de autenticidade de cópia de documento público ou particular poderá ser feita perante agente da Administração, mediante apresentação de original ou de declaração de autenticidade por advogado, sob sua responsabilidade pessoal; (BRASIL, 2021, art. 12, inciso IV)
>
> No processo licitatório, observar-se-á o seguinte: […] o reconhecimento de firma somente será exigido quando houver dúvida de autenticidade, salvo imposição legal; (BRASIL, 2021, art. 12, inciso V)

Análise. O processo é eletrônico, e o edital mesmo prevê o envio digital (itens 10.2.2 e 12.10, "d"). Exigir via física é formalismo desnecessário e contraditório. A lei afasta o desatendimento de exigências meramente formais que não comprometam a validade do documento e privilegia atos digitais.

Risco de manutenção. Inabilitação indevida do vencedor por formalidade, com recurso e atraso na contratação.

Providência recomendada. Excluir a exigência de via física, ou limitá-la à diligência quando houver dúvida fundada. Aceitar documentos assinados digitalmente ou com verificação eletrônica e dispensar o reconhecimento de firma quando houver meio de aferir a autenticidade.

Precedentes. Não foram localizadas decisões sobre o tema na Biblioteca Licitacon até esta data, o que não significa inexistência de jurisprudência.

3.7 Orçamento estimado sem pesquisa de preços documentada e com data defasada

GRAVIDADE MÉDIA · Apontamento adicional · Edital e minutas (ata e contrato), Anexo I – [página 43]; Anexo A (memória de cálculo) – [página 80]

Constatação. O Anexo I informa data do orçamento em 19/02/2026, oito meses antes do certame. O TR e a memória de cálculo trazem preços unitários e quantidades, mas não indicam fontes, cestas de preços nem a pesquisa. O ultrassom está estimado em valor redondo (R$ 338.000,00). A análise automática do sistema não encontrou amostra compatível: 1 item sem amostra suficiente e 1 com amostra heterogênea. Isso impede concluir sobre sobrepreço, mas também não confirma a adequação da estimativa.

O documento dispõe: “Data do orçamento estimado: 19 de fevereiro de 2026” (Anexo I – [página 43]; Anexo A (memória de cálculo) – [página 80]).

Dispositivo aplicável. A matéria é disciplinada pelo art. 23 e pelo art. 18, inciso IV, da Lei 14.133/2021, que assim dispõem:

> O valor previamente estimado da contratação deverá ser compatível com os valores praticados pelo mercado, considerados os preços constantes de bancos de dados públicos e as quantidades a serem contratadas, observadas a potencial economia de escala e as peculiaridades do local de execução do objeto. (BRASIL, 2021, art. 23)

> A fase preparatória do processo licitatório é caracterizada pelo planejamento e deve compatibilizar-se com o plano de contratações anual de que trata o inciso VII do caput do art. 12 desta Lei, sempre que elaborado, e com as leis orçamentárias, bem como abordar todas as considerações técnicas, mercadológicas e de gestão que podem interferir na contratação, compreendidos: […] o orçamento estimado, com as composições dos preços utilizados para sua formação; (BRASIL, 2021, art. 18, inciso IV)

Análise. O art. 23 exige valor estimado compatível com o mercado, com base em bancos de dados públicos e nas quantidades. O art. 18, IV, exige o orçamento com as composições de preços. A falta de memória da pesquisa impede aferir a razoabilidade e a aceitabilidade das propostas.

Risco de manutenção. Estimativa defasada ou frágil, com risco de sobrepreço ou de licitação deserta ou fracassada. O desvio do orçamento pode ser apontado pelo controle.

Providência recomendada. Juntar o mapa de preços, com fontes e cesta comparável (mesma especificação, quantidade e local), e avaliar a atualização do orçamento, considerando o tempo decorrido e o reflexo na data-base de reajuste.

Precedentes. Não foram localizadas decisões sobre o tema na Biblioteca Licitacon até esta data, o que não significa inexistência de jurisprudência.

3.8 Especificações do ultrassom e da mesa ginecológica muito detalhadas, sem tolerância nem justificativa técnica

GRAVIDADE MÉDIA · Apontamento adicional · Edital e minutas (ata e contrato), TR, item 1.1, descrição do item 2 – [páginas 47-48]

Constatação. O TR fixa dimensões exatas da mesa ginecológica (assento, encosto, perneira, largura, comprimento e altura totais) sem margem de tolerância, e exige um conjunto extenso de funcionalidades do ultrassom (por exemplo, quatro conexões simultâneas sem adaptadores, elastografia strain, software de agulha). O TR menciona "marcas exemplificativas", mas não as indica. A descrição da mesa

termina em frase incompleta ("comprimento;"). Não há, nos documentos enviados, demonstração de que diversos fabricantes atendem à descrição.

O documento dispõe: “assento em relação ao solo 98 cm” (TR, item 1.1, descrição do item 2 – [páginas 47-48]).

Dispositivo aplicável. A matéria é disciplinada pelo art. 9, inciso I, da Lei 14.133/2021, que assim dispõe:

> É vedado ao agente público designado para atuar na área de licitações e contratos, ressalvados os casos previstos em lei: […] admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos que praticar, situações que: […] (BRASIL, 2021, art. 9, inciso I)

Análise. Exigências detalhadas, sem tolerância e sem justificativa, podem direcionar a compra a um modelo e restringir a competitividade (art. 9º, I). A descrição precisa ser objetiva e permitir a competição entre fabricantes.

Risco de manutenção. Impugnação por direcionamento a determinada marca e licitação deserta ou com pouca competição.

Providência recomendada. Justificar tecnicamente as características essenciais, admitir tolerância nas dimensões (por exemplo, ±5%) e equivalência funcional, corrigir o trecho incompleto e demonstrar no ETP, com a pesquisa de mercado, que há pelo menos três fabricantes que atendem à especificação.

Precedentes. Não foram localizadas decisões sobre o tema na Biblioteca Licitacon até esta data, o que não significa inexistência de jurisprudência.

3.9 Vedação ampla a licitantes com ex-servidores municipais e ex-ocupantes de cargos de 1º e 2º escalões

GRAVIDADE MÉDIA · Apontamento adicional · Edital e minutas (ata e contrato), Edital, item 8.11 – [página 8]

Constatação. O edital veda a participação de licitantes cujos dirigentes, sócios ou quadro técnico tenham sido servidores do Município nos últimos 180 dias, e de licitantes com profissional que tenha ocupado cargo de 1º ou 2º escalão nos últimos 12 meses. As vedações são fundamentadas apenas em decretos municipais genéricos, e não em dispositivo da Lei 14.133.

O documento dispõe: “ou que o tenham sido nos últimos 180 (cento e oitenta) dias anteriores à data” (Edital, item 8.11 – [página 8]).

Dispositivo aplicável. A matéria é disciplinada pelo art. 9, inciso I e pelo art. 14, da Lei 14.133/2021, que assim dispõem:

> É vedado ao agente público designado para atuar na área de licitações e contratos, ressalvados os casos previstos em lei: […] admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos que praticar, situações que: […] (BRASIL, 2021, art. 9, inciso I)
>
> Não poderão disputar licitação ou participar da execução de contrato, direta ou indiretamente: […] (BRASIL, 2021, art. 14)

Análise. Os impedimentos de participação são os do art. 14 e do art. 9º, § 1º. Quarentenas adicionais, sem base legal clara, podem restringir indevidamente a competitividade.

Risco de manutenção. Impugnação por restrição sem previsão legal e exclusão de licitantes.

Providência recomendada. Indicar o fundamento legal de cada vedação ou ajustá-la às hipóteses do art. 14 e do art. 9º, § 1º, da Lei 14.133/2021.

Precedentes. Não foram localizadas decisões sobre o tema na Biblioteca Licitacon até esta data, o que não significa inexistência de jurisprudência.

3.10 Índice de reajuste com data-base no orçamento

GRAVIDADE BAIXA · Parcialmente conforme · Edital e minutas (ata e contrato), Minuta de contrato, Cláusula Quinta, Parágrafo Primeiro – [página 95]

Constatação. O edital prevê reajuste por IPCA, com interregno de 12 meses contados da data do orçamento estimado (19/02/2026), o que atende ao art. 25, § 7º. A minuta de contrato, porém, mantém o índice em branco, embora o art. 92, § 3º, exija cláusula com o índice.

O documento dispõe: “Os preços serão reajustados de acordo com a variação do Índice” (Minuta de contrato, Cláusula Quinta, Parágrafo Primeiro – [página 95]).

Dispositivo aplicável. A matéria é disciplinada pelo art. 25, § 7º e pelo art. 92, § 3º, da Lei 14.133/2021, que assim dispõem:

> Independentemente do prazo de duração do contrato, será obrigatória a previsão no edital de índice de reajustamento de preço, com data-base vinculada à data do orçamento estimado e com a possibilidade de ser estabelecido mais de um índice específico ou setorial, em conformidade com a realidade de mercado dos respectivos insumos. (BRASIL, 2021, art. 25, § 7º)

> Independentemente do prazo de duração, o contrato deverá conter cláusula que estabeleça o índice de reajustamento de preço, com data-base vinculada à data do orçamento estimado, e poderá ser estabelecido mais de um índice específico ou setorial, em conformidade com a realidade de mercado dos respectivos insumos. (BRASIL, 2021, art. 92, § 3º)

Análise. O art. 92, § 3º, exige que o contrato contenha cláusula com o índice de reajustamento e a data-base vinculada ao orçamento. A minuta anexa ao edital deve refletir o que o edital já definiu (IPCA).

Risco de manutenção. Divergência entre edital e contrato quanto ao índice, gerando disputa sobre o critério aplicável.

Providência recomendada. Preencher a minuta com o IPCA e a data-base de 19/02/2026, harmonizando-a com o item 19 do edital e o item 2.3 do TR.

REDAÇÃO SUGERIDA Os preços serão reajustados de acordo com a variação do IPCA/IBGE, com data-base em 19/02/2026 (data do orçamento estimado), observado o interregno mínimo de 12 meses.

Precedentes. Não foram localizadas decisões sobre o tema na Biblioteca Licitacon até esta data, o que não significa inexistência de jurisprudência.

3.11 Qualificação econômico-financeira

GRAVIDADE BAIXA · Parcialmente conforme · Edital e minutas (ata e contrato), Edital, item B.1.a – [página 24]; item B.2 – [páginas 25-26]

Constatação. As exigências são usuais e estão dentro dos limites legais: ILG ≥ 1 e, alternativamente, patrimônio líquido mínimo de 10% do valor estimado. Não há faturamento mínimo nem índices de rentabilidade. Pontos de atenção: (i) a justificativa dos índices (art. 69, caput) não consta dos documentos enviados, e o TR cita o ETP sem juntá-lo; (ii) o TR (item 9.24) exige declaração de contador sobre o índice, que o edital não repete; (iii) o patrimônio líquido de 10% incide sobre o valor total de R$ 777.978,34, mesmo para quem disputa apenas o item 2 (R$ 101.978,34).

O documento dispõe: “Índice de Liquidez Geral (ILG) igual ou maior que 1 (um).” (Edital, item B.1.a – [página 24]; item B.2 – [páginas 25-26]).

Dispositivo aplicável. A matéria é disciplinada pelo art. 69, pelo art. 69, § 2º, pelo art. 69, § 4º e pelo art. 69, § 5º, da Lei 14.133/2021, que assim dispõem:

> A habilitação econômico-financeira visa a demonstrar a aptidão econômica do licitante para cumprir as obrigações decorrentes do futuro contrato,

> devendo ser comprovada de forma objetiva, por coeficientes e índices econômicos previstos no edital, devidamente justificados no processo licitatório, e será restrita à apresentação da seguinte documentação: […] (BRASIL, 2021, art. 69)
>
> Para o atendimento do disposto no caput deste artigo, é vedada a exigência de valores mínimos de faturamento anterior e de índices de rentabilidade ou lucratividade. (BRASIL, 2021, art. 69, § 2º)
>
> A Administração, nas compras para entrega futura e na execução de obras e serviços, poderá estabelecer no edital a exigência de capital mínimo ou de patrimônio líquido mínimo equivalente a até 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação. (BRASIL, 2021, art. 69, § 4º)
>
> É vedada a exigência de índices e valores não usualmente adotados para a avaliação de situação econômico-financeira suficiente para o cumprimento das obrigações decorrentes da licitação. (BRASIL, 2021, art. 69, § 5º)

Análise. O art. 69 exige índices justificados no processo e limita o patrimônio líquido mínimo a 10% do valor estimado. Quando a disputa é por item, o parâmetro proporcional ao item evita barreira desnecessária.

Risco de manutenção. Questionamento da exigência por ausência de justificativa, ou afastamento de empresas interessadas em apenas um item.

Providência recomendada. Juntar ou citar a justificativa dos índices. Harmonizar edital e TR quanto à declaração contábil. Avaliar calcular o patrimônio líquido mínimo sobre o valor do(s) item(ns) em que o licitante concorre.

Precedentes. Na Biblioteca Licitacon foram localizados os seguintes entendimentos:

> A exigência de índices contábeis de capacidade financeira, a exemplo dos de liquidez, deve estar justificada no processo da licitação, conter parâmetros atualizados de mercado e atender às características do objeto licitado, sendo vedado o uso de índice cuja fórmula inclua rentabilidade ou lucratividade. (Súmula vigente, aprovada pelo Acórdão 354/2016-Plenário; data indicada = ano de aprovação.) (TCU, Súmula TCU 289) [fonte oficial]

3.12 Impugnação e esclarecimentos

GRAVIDADE BAIXA · Parcialmente conforme · Edital e minutas (ata e contrato), Edital, item 1.8.1 – [página 3]; item 1.8.2 – [página 3]

Constatação. Os pedidos de esclarecimento e as impugnações têm prazo de 3 dias úteis antes da abertura, e a resposta aos esclarecimentos respeita o limite do último dia útil antes da abertura (item 1.7.1). Para a impugnação, o item 1.8.1 fixa 3 dias úteis a contar do recebimento, sem o limite do último dia útil anterior à abertura nem a menção à divulgação da resposta em sítio oficial. O item 1.8.2 atribui efeito suspensivo automático a toda impugnação, o que a lei não prevê.

O documento dispõe: “decidir sobre a impugnação no prazo de 3 (três) dias úteis, contado da data de” (Edital, item 1.8.1 – [página 3]; item 1.8.2 – [página 3]).

Dispositivo aplicável. A matéria é disciplinada pelo art. 164 e pelo art. 164, Parágrafo único, da Lei 14.133/2021, que assim dispõem:

> Qualquer pessoa é parte legítima para impugnar edital de licitação por irregularidade na aplicação desta Lei ou para solicitar esclarecimento sobre os seus termos, devendo protocolar o pedido até 3 (três) dias úteis antes da data de abertura do certame. (BRASIL, 2021, art. 164)
>
> A resposta à impugnação ou ao pedido de esclarecimento será divulgada em sítio eletrônico oficial no prazo de até 3 (três) dias úteis, limitado ao último dia útil anterior à data da abertura do certame. (BRASIL, 2021, art. 164, Parágrafo único)

Análise. O parágrafo único do art. 164 determina que a resposta seja divulgada em sítio oficial em até 3 dias úteis, limitado ao último dia útil anterior à data da abertura. O efeito suspensivo automático amplia o risco de adiamentos por impugnações protelatórias.

Risco de manutenção. Questionamento do rito de impugnação e atrasos no certame.

Providência recomendada. Incluir o limite do último dia útil anterior à abertura e a divulgação da resposta no sítio eletrônico oficial. Reavaliar o efeito suspensivo automático (por exemplo, condicioná-lo a decisão da autoridade).

REDAÇÃO SUGERIDA A resposta à impugnação será divulgada no sítio eletrônico oficial em até 3 (três) dias úteis, contados do recebimento, limitado ao último dia útil anterior à data da abertura do certame.

Precedentes. Não foram localizadas decisões sobre o tema na Biblioteca Licitacon até esta data, o que não significa inexistência de jurisprudência.

3.13 Exigência de certidão de IPTU apenas para licitantes com sede ou filial em Maricá

GRAVIDADE BAIXA · Apontamento adicional · Edital e minutas (ata e contrato), Edital, itens C.3.c.1 – [página 27] e C.4 – [página 28]

Constatação. Para licitante domiciliada no Município (e para filial ou escritório local de licitante de fora), o edital exige, além das certidões de ISS, certidão de IPTU ou declaração de não propriedade do imóvel. Esse encargo não se aplica aos

demais licitantes e o tributo não tem relação com o objeto (compra de equipamentos).

O documento dispõe: “além dos documentos listados no item acima, certidão negativa ou positiva com efeito” (Edital, itens C.3.c.1 – [página 27] e C.4 – [página 28]).

Dispositivo aplicável. A matéria é disciplinada pelo art. 68 e pelo art. 9, inciso I, da Lei 14.133/2021, que assim dispõem:

> As habilitações fiscal, social e trabalhista serão aferidas mediante a verificação dos seguintes requisitos: […] (BRASIL, 2021, art. 68)
>
> É vedado ao agente público designado para atuar na área de licitações e contratos, ressalvados os casos previstos em lei: […] admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos que praticar, situações que: […] (BRASIL, 2021, art. 9, inciso I)

Análise. A regularidade fiscal exigível é a prevista no art. 68 e deve guardar pertinência com o objeto. Cobrar documentos adicionais por sede ou domicílio local cria tratamento desigual e é fonte de inabilitações formais. O indício t-sede foi descartado porque não se exige sede local, mas a exigência de IPTU merece revisão.

Risco de manutenção. Inabilitação por exigência sem pertinência e questionamento por tratamento diferenciado.

Providência recomendada. Excluir a exigência de IPTU e a declaração de propriedade, ou justificá-la com base legal e pertinência ao objeto.

Precedentes. Não foram localizadas decisões sobre o tema na Biblioteca Licitacon até esta data, o que não significa inexistência de jurisprudência.

3.14 Prazo de garantia das mesas ginecológicas indefinido

GRAVIDADE BAIXA · Apontamento adicional · Edital e minutas (ata e contrato), Edital, item 7.4.1 – [páginas 5-6]; TR, itens 5.17 e 5.20 – [páginas 57-58]

Constatação. O edital e o TR exigem garantia estendida de 24 meses para o ultrassom, mas, para as mesas, apenas "garantia de fábrica", sem prazo mínimo. O TR atribui à Administração a manutenção após a garantia, o que torna relevante o prazo oferecido.

O documento dispõe: “as mesas ginecológicas deverão possuir garantia de” (Edital, item 7.4.1 – [páginas 5-6]; TR, itens 5.17 e 5.20 – [páginas 57-58]).

Dispositivo aplicável. A matéria é disciplinada pelo art. 25, da Lei 14.133/2021, que assim dispõe:

> O edital deverá conter o objeto da licitação e as regras relativas à convocação, ao julgamento, à habilitação, aos recursos e às penalidades da licitação, à fiscalização e à gestão do contrato, à entrega do objeto e às condições de pagamento. (BRASIL, 2021, art. 25)

Análise. Sem prazo mínimo objetivo, as propostas não são comparáveis e o órgão pode receber garantia curta, com impacto no custo de manutenção.

Risco de manutenção. Propostas desiguais e custo futuro de manutenção não previsto.

Providência recomendada. Fixar prazo mínimo de garantia para as mesas (por exemplo, 12 ou 24 meses), com início no recebimento definitivo ou na instalação, e refletir o prazo na minuta (Cláusula Décima).

Precedentes. Não foram localizadas decisões sobre o tema na Biblioteca Licitacon até esta data, o que não significa inexistência de jurisprudência.

3.15 Registro ANVISA e autorização de funcionamento do licitante sem previsão expressa na habilitação

GRAVIDADE BAIXA · Apontamento adicional · Edital e minutas (ata e contrato), TR, item 5.2 – [página 54]; Edital, item 12.4, "i" – [página 16]

Constatação. O TR exige registro válido na ANVISA para os equipamentos (item 5.2) e prevê desclassificação de proposta sem a documentação técnica exigida (item 12.4, "i", do edital). O item 13 do edital, porém, não lista o registro ANVISA nem a autorização de funcionamento da empresa, e não diz em qual fase a prova é exigida.

O documento dispõe: “O equipamento deverá possuir registro válido na Agência Nacional de Vigilância” (TR, item 5.2 – [página 54]; Edital, item 12.4, "i" – [página 16]).

Dispositivo aplicável. Não há dispositivo legal específico; o apontamento decorre da coerência e da boa instrução do processo.

Análise. A prova de atendimento de requisitos de lei especial é admitida na qualificação técnica (art. 67, VIII), mas deve estar prevista de modo claro. A indefinição gera dúvida sobre o momento e o meio de comprovação.

Risco de manutenção. Aceitação de equipamento sem regularização sanitária ou desclassificação inesperada.

Providência recomendada. Prever expressamente, na proposta ou na habilitação, o registro ou notificação do produto e, se for o caso, a autorização de funcionamento do fornecedor, com o meio de prova.

Precedentes. Não foram localizadas decisões sobre o tema na Biblioteca Licitacon até esta data, o que não significa inexistência de jurisprudência.

3.16 Quantitativos sem memória de cálculo numérica

GRAVIDADE BAIXA · Apontamento adicional · Edital e minutas (ata e contrato), Anexo A (memória de cálculo) – [página 80]; TR, item 3.11 – [página 51]

Constatação. A memória de cálculo (Anexo A) é uma descrição genérica (demanda reprimida, capacidade, estrutura, dotação) e não demonstra como se chegou a 2 ultrassons e 6 mesas. O TR cita 10.000 exames ao ano, mas não relaciona essa demanda à capacidade de cada aparelho.

O documento dispõe: “A quantidade estimada foi definida com base na demanda identificada e na capacidade de” (Anexo A (memória de cálculo) – [página 80]; TR, item 3.11 – [página 51]).

Dispositivo aplicável. A matéria é disciplinada pelo art. 18, § 1º, inciso IV, da Lei 14.133/2021, que assim dispõe:

> O estudo técnico preliminar a que se refere o inciso I do caput deste artigo deverá evidenciar o problema a ser resolvido e a sua melhor solução, de modo a permitir a avaliação da viabilidade técnica e econômica da contratação, e conterá os seguintes elementos: [...] estimativas das quantidades para a contratação, acompanhadas das memórias de cálculo e dos documentos que lhes dão suporte, que considerem interdependências com outras contratações, de modo a possibilitar economia de escala; (BRASIL, 2021, art. 18, § 1º, inciso IV)

Análise. O art. 18, § 1º, IV, exige estimativas de quantidades acompanhadas de memória de cálculo e documentos de suporte. Sem eles, não é possível aferir se o quantitativo está adequado ou superdimensionado.

Risco de manutenção. Questionamento do dimensionamento e da economia de escala.

Providência recomendada. Incluir memória de cálculo numérica, com exames por equipamento, horas de operação, unidades existentes e locais de instalação.

Precedentes. Não foram localizadas decisões sobre o tema na Biblioteca Licitacon até esta data, o que não significa inexistência de jurisprudência.

4 ANÁLISE DE PREÇOS

O orçamento estimado foi confrontado com preços de contratações similares publicadas no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), conforme o parâmetro do art. 23, § 1º, II, da Lei nº 14.133/2021. Critérios adotados: objeto equivalente (descrição compatível e mesma unidade de medida); contratações homologadas nos 365 dias anteriores a 29/09/2026; órgãos e entidades localizados no estado (RJ); contratações regidas pela Lei nº 14.133/2021; preço de comparação igual ao valor unitário homologado. Calcula-se a mediana de, no mínimo, 3 preços, após o descarte de valores extremos pelo intervalo interquartil. Considera-se indício de sobrepreço o valor estimado superior à mediana em mais de 25%, e ponto de atenção o excesso entre 10% e 25%.

Foram analisados 2 dos 2 itens do orçamento, que representam 100% do valor estimado. Não foi identificado indício de sobrepreço nos itens com amostra suficiente.

ITEM	DESCRIÇÃO	ESTIMADO	MEDIANA	DESVIO	SITUAÇÃO
1	Aparelho Ultrassonografia material gabinete: led/lcd, sensível toque, mínimo 20", aplicação: diagnóstico, cara	R$ 338.000,00	R$ 6.530,70	+5076%	Amostra heterogênea (5)
2	Mesa Ginecológica estrutura: tubo aço, acabamento superficial estrutura: esmaltado, material leito: chapa aço	R$ 16.996,39	—	—	Amostra insuficiente (2)

Entre parênteses, o número de preços comparáveis encontrados. Amostra insuficiente (menos de três preços) ou heterogênea (coeficiente de variação acima de 0,5, o que sugere especificações diferentes) não permite concluir sobre sobrepreço.

A análise de preços é indicativa e calculada por programa a partir de dados públicos do PNCP; a comparação depende da equivalência das especificações e não substitui a pesquisa de preços do processo (art. 23 da Lei nº 14.133/2021).

5 RECOMENDAÇÕES DE MELHORIA

Os pontos a seguir não configuram irregularidade, mas podem ser aperfeiçoados para dar mais segurança ao processo:

a) Declaração de custos trabalhistas integrais: A cláusula está posicionada na habilitação econômico-financeira. Convém replicá-la também no item de apresentação da proposta (item 10), por tratar-se de requisito de desclassificação. (art. 63, § 1º, da Lei 14.133/2021).

b) Recursos administrativos: O item 14.6 fixa 3 dias úteis para a autoridade superior decidir. O art. 165, § 2º, admite prazo maior (até 10 dias úteis), e convém prever prazo exequível para a decisão. (art. 165, inciso I, da Lei 14.133/2021; art. 165, § 1º, da Lei 14.133/2021).

c) Sanções e multas: A tabela de dosimetria (itens 2 e 12, faixas de 10% a 20% e de 3% a 20%) coexiste com as faixas por atraso do item 20.3.1 (0,5% a 1% ao dia) e do item 20.3.2. Convém esclarecer qual regime prevalece em caso de atraso na entrega. (art. 156, da Lei 14.133/2021; art. 156, § 3º, da Lei 14.133/2021).

6 CONCLUSÃO

O edital não está apto a prosseguir sem ajustes. O vício de maior gravidade é o prazo de propostas inferior ao mínimo legal. Como a data de abertura já passou, é necessário verificar o andamento do certame. Se não houve homologação ou contratação, convém avaliar a anulação ou a republicação com prazo correto. A alternativa é a convalidação motivada, demonstrando competição efetiva e ausência de prejuízo, nos moldes do entendimento do TCU no Acórdão 2921/2026-Plenário. Em qualquer hipótese, recomenda-se sanear as contradições entre edital, TR e minuta, e completar a minuta de contrato. Também se recomenda reforçar a motivação da não aplicação da cota de ME/EPP, objetivar os atestados técnicos e as especificações (com tolerâncias), juntar a pesquisa de preços e o ETP, e juntar ou confirmar o parecer jurídico (art. 53). Os demais pontos são de gravidade média ou baixa e podem ser corrigidos na republicação ou nos próximos certames.

Recomendam-se, por ordem de prioridade, as seguintes providências:

1. **Prazo mínimo para apresentação de propostas** (gravidade alta, item 3.1): Verificar o estágio atual (a data prevista de abertura já passou). Se não houve homologação nem contratação, republicar o edital com prazo mínimo de 8 dias úteis contados da nova divulgação ou, se for o caso, anular o certame. Se houver prosseguimento, a autoridade deve motivar a convalidação, demonstrando competição efetiva e ausência de prejuízo, conforme o entendimento do TCU no Acórdão 2921/2026-Plenário. Nos próximos editais, conferir o prazo em dias úteis com a regra do art. 183.
2. **Qualificação técnica proporcional** (gravidade média, item 3.2): Definir objetivamente as características mínimas do equipamento comparável (por exemplo, ultrassom com Doppler colorido e transdutores equivalentes), o quantitativo por item (arredondado) e a forma de soma. Retirar a referência a "prazos" e a "atividade econômica", e corrigir a remissão a "Termo de Referência" no texto do edital. Registrar no ETP a motivação das parcelas de maior relevância.
3. **Tratamento diferenciado a ME e EPP** (gravidade média, item 3.3): Justificar a não aplicação da cota em uma das hipóteses do art. 49 da LC 123 (por exemplo, indivisibilidade do objeto ou ausência de três fornecedores competitivos enquadrados), ou prever a cota reservada para o item 2 (ou para o quantitativo divisível).
4. **Minuta de contrato como anexo e cláusulas necessárias** (gravidade média, item 3.4): Adaptar a minuta ao caso: preencher objeto, itens, prazos de entrega e instalação, vigência de 12 meses, garantia convencional (24 meses para o ultrassom) e índice de reajuste. Excluir a cláusula de garantia contratual (ou justificá-la), as instruções de modelo e as hipóteses não aplicáveis, e renumerar as cláusulas. Corrigir a numeração ("Parágrafo Terceiro" após "Parágrafo Único" e "Viségima").
5. **Coerência interna do edital e dos anexos** (gravidade média, item 3.5): Unificar edital, TR e minuta: prazos de entrega e substituição, índice de atualização por atraso, subcontratação, dotação, cronograma (ou excluí-lo), remissões internas e número de folhas. Consolidar o rito de habilitação em um único item.
6. **Exigência de via física original ou autenticada, e de firma reconhecida (trilha t-autenticacao)** (gravidade média, item 3.6): Excluir a exigência de via física, ou

limitá-la à diligência quando houver dúvida fundada. Aceitar documentos assinados digitalmente ou com verificação eletrônica e dispensar o reconhecimento de firma quando houver meio de aferir a autenticidade.

7. **Orçamento estimado sem pesquisa de preços documentada e com data defasada** (gravidade média, item 3.7): Juntar o mapa de preços, com fontes e cesta comparável (mesma especificação, quantidade e local), e avaliar a atualização do orçamento, considerando o tempo decorrido e o reflexo na data-base de reajuste.

8. **Especificações do ultrassom e da mesa ginecológica muito detalhadas, sem tolerância nem justificativa técnica** (gravidade média, item 3.8): Justificar tecnicamente as características essenciais, admitir tolerância nas dimensões (por exemplo, ±5%) e equivalência funcional, corrigir o trecho incompleto e demonstrar no ETP, com a pesquisa de mercado, que há pelo menos três fabricantes que atendem à especificação.

9. **Vedação ampla a licitantes com ex-servidores municipais e ex-ocupantes de cargos de 1º e 2º escalões** (gravidade média, item 3.9): Indicar o fundamento legal de cada vedação ou ajustá-la às hipóteses do art. 14 e do art. 9º, § 1º, da Lei 14.133/2021.

10. **Índice de reajuste com data-base no orçamento** (gravidade baixa, item 3.10): Preencher a minuta com o IPCA e a data-base de 19/02/2026, harmonizando-a com o item 19 do edital e o item 2.3 do TR.

11. **Qualificação econômico-financeira** (gravidade baixa, item 3.11): Juntar ou citar a justificativa dos índices. Harmonizar edital e TR quanto à declaração contábil. Avaliar calcular o patrimônio líquido mínimo sobre o valor do(s) item(ns) em que o licitante concorre.

12. **Impugnação e esclarecimentos** (gravidade baixa, item 3.12): Incluir o limite do último dia útil anterior à abertura e a divulgação da resposta no sítio eletrônico oficial. Reavaliar o efeito suspensivo automático (por exemplo, condicioná-lo a decisão da autoridade).

13. **Exigência de certidão de IPTU apenas para licitantes com sede ou filial em Maricá** (gravidade baixa, item 3.13): Excluir a exigência de IPTU e a declaração de propriedade, ou justificá-la com base legal e pertinência ao objeto.

14. **Prazo de garantia das mesas ginecológicas indefinido** (gravidade baixa, item 3.14): Fixar prazo mínimo de garantia para as mesas (por exemplo, 12 ou 24 meses), com início no recebimento definitivo ou na instalação, e refletir o prazo na minuta (Cláusula Décima).
15. **Registro ANVISA e autorização de funcionamento do licitante sem previsão expressa na habilitação** (gravidade baixa, item 3.15): Prever expressamente, na proposta ou na habilitação, o registro ou notificação do produto e, se for o caso, a autorização de funcionamento do fornecedor, com o meio de prova.
16. **Quantitativos sem memória de cálculo numérica** (gravidade baixa, item 3.16): Incluir memória de cálculo numérica, com exames por equipamento, horas de operação, unidades existentes e locais de instalação.

Todos os aspectos identificados foram informados, inclusive os de baixa vulnerabilidade, para que o destinatário disponha de visão completa do processo. Trata-se de parecer técnico de natureza opinativa: as recomendações não o vinculam, e a decisão de promover os ajustes ou manter os documentos como estão compete exclusivamente a quem recebe este parecer, sob sua responsabilidade (STF, MS 24.631/DF; art. 28 do Decreto-Lei nº 4.657/1942). Este parecer não substitui o parecer jurídico de controle prévio de legalidade (art. 53 da Lei nº 14.133/2021).

É o parecer técnico, de caráter opinativo, salvo melhor juízo.

Maricá (RJ), 29 de outubro de 2026.

Agente Licitacon
Análise técnica automatizada em licitações e contratos

REFERÊNCIAS

BRASIL. Decreto-Lei nº 4.657, de 4 de setembro de 1942. Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Redação dada pela Lei nº 13.655, de 25 de abril de 2018. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del4657compilado.htm. Acesso em: 29 out. 2026.

BRASIL. Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021. Lei de Licitações e Contratos Administrativos. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, 1 abr. 2021. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm. Acesso em: 29 out. 2026.

BRASIL. Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999. Regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9784.htm. Acesso em: 29 out. 2026.

BRASIL. Supremo Tribunal Federal (Plenário). Mandado de Segurança nº 24.631/DF. Relator: Min. Joaquim Barbosa. Julgado em 9 ago. 2007. Diário da Justiça, Brasília, DF, 1 fev. 2008.

BRASIL. Tribunal de Contas da União (Plenário). Acórdão 1742/2026-Plenário. Relator: Ministro(a) Benjamin Zymler. Julgado em 1 jul. 2026. TCU – Jurisprudência Selecionada (BJ nº 592 de 20/07/2026). Disponível em: https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/documento/jurisprudencia-selecionada/*/KEY%253AJURISPRUDENCIA-SELECIONADA-205696/score%2520desc/0. Acesso em: 29 out. 2026.

BRASIL. Tribunal de Contas da União (Plenário). Acórdão 2921/2026-Plenário – TC 021.316/2026-0. Relator: Ministro(a) Jhonatan de Jesus. Julgado em 21 out. 2026. TCU – Pesquisa de acórdãos. Disponível em: https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/documento/acordao-completo/*/KEY%253AACORDAO-COMPLETO-2783491/score%2520desc/0. Acesso em: 29 out. 2026.

BRASIL. Tribunal de Contas da União (Plenário). Súmula TCU 289. Relator: Ministro(a) José Mucio Monteiro. Julgado em 1 jan. 2016. TCU – Súmulas. Disponível em: https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/documento/sumula/*/KEY%253ASUMULA-EJURIS-1689/score%2520desc/0. Acesso em: 29 out. 2026.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ – SECRETARIA DE SAÚDE. Edital e minutas (ata e contrato) — Pregão Eletrônico nº 55/2025 – Processo 11566/2025 (PNCP 29131075000193-1-000428/2026). Disponível em: https://pncp.gov.br/app/editais/29131075000193/2026/428. Acesso em: 29 out. 2026.

APÊNDICE A – LISTA DE VERIFICAÇÃO

Todos os itens do roteiro aplicados a este processo.

ITEM	DOCUMENTO	RESULTADO	FUNDAMENTO
Prazo mínimo para apresentação de propostas	Edital e minutas (ata e contrato)	● Não conforme	art. 55; art. 183; art. 183, § 1º, inciso I
Índice de reajuste com data-base no orçamento	Edital e minutas (ata e contrato)	● Parcialmente conforme	art. 25, § 7º; art. 92, § 3º
Qualificação técnica proporcional	Edital e minutas (ata e contrato)	● Parcialmente conforme	art. 67, § 1º; art. 67, § 2º
Qualificação econômico-financeira	Edital e minutas (ata e contrato)	● Parcialmente conforme	art. 69; art. 69, § 2º; art. 69, § 4º; art. 69, § 5º
Tratamento diferenciado a ME e EPP	Edital e minutas (ata e contrato)	● Parcialmente conforme	art. 4; art. 4, § 1º
Impugnação e esclarecimentos	Edital e minutas (ata e contrato)	● Parcialmente conforme	art. 164; art. 164, Parágrafo único
Minuta de contrato como anexo e cláusulas necessárias	Edital e minutas (ata e contrato)	● Parcialmente conforme	art. 18, inciso VI; art. 92
Coerência interna do edital e dos anexos	Edital e minutas (ata e contrato)	● Parcialmente conforme	art. 25; art. 18, inciso IX
Exigência de via física original ou autenticada, e de firma reconhecida (trilha t-autenticacao)	Edital e minutas (ata e contrato)	● Apontamento adicional	art. 12, inciso IV; art. 12, inciso V
Orçamento estimado sem pesquisa de preços documentada e com data defasada	Edital e minutas (ata e contrato)	● Apontamento adicional	art. 23; art. 18, inciso IV
Especificações do ultrassom e da mesa ginecológica muito detalhadas, sem tolerância nem justificativa técnica	Edital e minutas (ata e contrato)	● Apontamento adicional	art. 9, inciso I
Exigência de certidão de IPTU apenas para licitantes com sede ou filial em Maricá	Edital e minutas (ata e contrato)	● Apontamento adicional	art. 68; art. 9, inciso I
Vedação ampla a licitantes com ex-servidores municipais e ex-ocupantes de cargos de 1º e 2º escalões	Edital e minutas (ata e contrato)	● Apontamento adicional	art. 9, inciso I; art. 14
Prazo de garantia das mesas ginecológicas indefinido	Edital e minutas (ata e contrato)	● Apontamento adicional	art. 25
Registro ANVISA e autorização de funcionamento do licitante sem previsão expressa na habilitação	Edital e minutas (ata e contrato)	● Apontamento adicional	
Quantitativos sem memória de cálculo numérica	Edital e minutas (ata e contrato)	● Apontamento adicional	art. 18, § 1º, inciso IV
Declaração de custos trabalhistas integrais	Planilha de custos e formação de preços (dedicação exclusiva de mão de obra)	● Conforme	art. 63, § 1º
Conferência aritmética da planilha	Planilha de custos e formação de preços (dedicação exclusiva de mão de obra)	● Conforme	art. 18, inciso IV
Conteúdo mínimo do edital	Edital e minutas (ata e contrato)	● Conforme	art. 25
Recursos administrativos	Edital e minutas (ata e contrato)	● Conforme	art. 165, inciso I; art. 165, § 1º
Sanções e multas	Edital e minutas (ata e contrato)	● Conforme	art. 156; art. 156, § 3º
Divulgação de todos os anexos	Edital e minutas (ata e contrato)	● Não verificável	art. 25, § 3º; art. 54
Parecer jurídico	Edital e minutas (ata e contrato)	● Não verificável	art. 53

Enquadramento como dedicação exclusiva de mão de obra	Planilha de custos e formação de preços (dedicação exclusiva de mão de obra)	● Não se aplica	art. 6, inciso XVI
Convenção coletiva da categoria correta	Planilha de custos e formação de preços (dedicação exclusiva de mão de obra)	● Não se aplica	art. 135, inciso II; art. 135, § 5º; art. 23; art. 63, § 1º
Itens de convenção que não vinculam a Administração	Planilha de custos e formação de preços (dedicação exclusiva de mão de obra)	● Não se aplica	art. 135, § 1º
Garantias do cumprimento das obrigações trabalhistas	Planilha de custos e formação de preços (dedicação exclusiva de mão de obra)	● Não se aplica	art. 121, § 2º; art. 121, § 3º
Critério de reajuste em serviços contínuos	Edital e minutas (ata e contrato)	● Não se aplica	art. 25, § 8º, inciso I; art. 25, § 8º, inciso II; art. 92, § 4º, inciso II; art. 135
Garantia de proposta e garantia contratual	Edital e minutas (ata e contrato)	● Não se aplica	art. 58, § 1º; art. 98
Participação em consórcio	Edital e minutas (ata e contrato)	● Não se aplica	art. 15
Orçamento sigiloso motivado	Edital e minutas (ata e contrato)	● Não se aplica	art. 24; art. 18, inciso XI
Vigência e prorrogação de serviços contínuos	Edital e minutas (ata e contrato)	● Não se aplica	art. 106; art. 107
Registro de preços: julgamento por lote (grupo de itens)	Edital e minutas (ata e contrato)	● Não se aplica	art. 82, § 1º; art. 82, § 2º
Registro de preços: quem pode aderir à ata	Edital e minutas (ata e contrato)	● Não se aplica	art. 86, § 3º; art. 86, § 3º, inciso II; art. 86, § 8º; art. 86, § 4º; art. 86, § 5º
Registro de preços: quantidades e vigência da ata	Edital e minutas (ata e contrato)	● Não se aplica	art. 82, inciso I; art. 84; art. 18, § 1º, inciso IV
Registro de preços: regras obrigatórias do edital	Edital e minutas (ata e contrato)	● Não se aplica	art. 82, inciso II; art. 82, inciso IV; art. 82, inciso VI; art. 82, inciso VII; art. 82, inciso VIII; art. 82, inciso IX

APÊNDICE B – METODOLOGIA E LIMITES

a) Cada item do roteiro de verificação foi conferido nos documentos enviados; o trecho transcrito indica onde a constatação foi feita.

b) Os dispositivos legais reproduzem o texto oficial vigente constante da base normativa do Licitacon na data da análise, conferido automaticamente quanto à existência, revogação e veto.

c) Os precedentes provêm exclusivamente da Biblioteca Licitacon, com indicação da fonte oficial; a ausência de precedente listado não significa ausência de jurisprudência.

d) Cálculos de planilha são conferidos por programa a partir de arquivo em Excel; planilhas em PDF não permitem conferir fórmulas.

e) Normas estaduais e municipais, regulamentos internos e orientações locais somente são considerados quando enviados com os documentos.

f) O parecer é opinativo: aponta todos os aspectos identificados, inclusive os de baixa vulnerabilidade, e a decisão sobre cada recomendação cabe ao destinatário.

g) Trilhas automáticas, inspiradas nas tipologias do sistema ALICE (CGU/TCU), procuram no texto padrões associados a restrição de competitividade e direcionamento; cada indício é confirmado ou descartado pela análise no contexto do documento.

h) Classificação de gravidade: é alta toda irregularidade que possa comprometer a competitividade, direcionar o certame ou indicar sobrepreço ou risco de superfaturamento; média, falhas formais ou de instrução com risco moderado; baixa, imprecisões e boas práticas.

i) Apontamentos adicionais são questões relevantes encontradas no documento que não constam do roteiro padrão; seus fundamentos legais também são conferidos na base oficial.

j) O código de verificação 42E3A55362 identifica o conteúdo desta análise; qualquer alteração no resultado gera código diferente.